

징 계 사 항

1. 제 목 : 성실·복종의무 위반 등 복무질서 문란
2. 징계대상자 : ☆★보훈병원 간호직 4급 ◎▲◇
3. 징 계 종 류 : 징계
4. 징 계 사 유

가. 업무 개요

위 직원은 '86.03.03. ☆★보훈병원에 간호직으로 입사하여 2011.03.01.부터는 ♠△실 △☆▼실 간호과장으로 보직되어 재원 환자의 적정 간호와 소속 직원의 자질 향상 및 물품, 환경 관리 유지를 위한 제반업무를 계획, 조직, 집행, 평가하는 업무를 담당한 직원입니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「복무규정」 제6조에 따르면 직원은 관계 법령과 공단의 제 규정을 준수하고 맡은 바 직무를 성실히 수행한다고 되어있고, 같은 규정 제9조의2 제2항은 직원은 직무 관련성 여부를 불문하고 다른 직원에게 사례·증여 또는 향응을 주거나 받을 수 없게 되어 있으며, 같은 규정 제9조의3에는 직원은 공·사를 분별하고 인권을 존중하며 친절하고 신속·정확하게 업무를 처리하게 되어 있습니다.

또한 공단 「임직원 행동강령」 제4조에는 모든 임직원은 강령을 숙지하고 준수하여야 하고 위반사항에 대하여 책임을 진다고 되어있고, [별표1] '청렴 행동수칙'에서는 관리직원은 직원을 대상으로 법과 규정에 어긋나는 위법·부당한 업무지시를 하거나 압력을 행사하지 아니하도록 되어 있고, 같은 지침 제14조에서는 임직원은 업무용 차량, 각종 사업용 또는 사무용으로 제공되는 물품 기타 동산, 부동산 등 공단소유재산과 공단 예산의 사용으로 제공되는 항공마일리지, 적립포인트 등 부가서

비스를 정당한 사유 없이 사적인 용도로 사용·수익하여서는 아니 된다고 정하고 있으며 같은 지침 제14조의2에서는 임직원은 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 직무관련자 또는 직무관련임직원으로부터 사적 노무를 제공받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다고 정하고 있습니다.

따라서 위 사람은 △☆▼실의 간호과장으로서 제규정을 준수하여 건전한 근무 분위기가 저해되지 않도록 관리함은 물론, 청렴한 직장이 될 수 있도록 제반 조치를 취하여야 하고, 인권을 존중하며 엄정한 복무관리가 되도록 힘써야하며 하급 직원들의 모범이 될 수 있도록 근무함이 타당할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

1) 하급자로부터 선물 수수

그런데 징계대상자는 △☆▼실 과장으로 근무하면서 이해당사자인 소속부서 하급자 7명으로부터 해외여행, 분만휴가, 병가 후 복귀 시 인사명목으로 [표 1]과 같이 9건, 371천원 상당의 선물을 수수한 것으로 확인되었습니다.

[표 1]소속부서 하급자로부터 받은 선물 내역

NO.	직원	물품	금액(원)	시기	사유	근거	비고
1	○○1	프로폴리스	25,000	2015.08.22	분만휴가	카드이용내역	
2	○○3	립스틱	30,370	2016.05.13	휴가기념	카드이용내역	
3	○○2	*립스틱	37,760	2018.06	신혼여행	주문내역	청탁금지법 이후↓
4	○○2	발사믹식초	30,000	2018.06	신혼여행	문답서	
5	○○4	식도&가위	70,000	2019.04	일본여행	문답서	2만원 초과
6	○○5	♠에센스	70,000	2019.07	유럽여행	문답서	2만원 초과
7	○○3	꽃차	29,600	2019.02.17	분만휴가	카드이용내역	
8	○○6	선크림&로션	58,350	2019.08	신혼여행	주문내역	8,350원초과
9	○○7	견과류	20,000	2019.08.18	병가복귀	카드이용내역	
합계			371,080				

* 과장은 결혼 전 부조금으로 다른 사람보다 많은 10만원을 하여 그에 대한 답례 주장

** 5,6,8 항목은 사교의례의 목적을 인정한다 하여도 가액범위 5만원 초과

또한 직원들에게는 면세점 구매대행 심부름을 시킨 후 직원들이 선뜻 대금을 달라고 말하지 못하다가 어렵게 대금을 달라고 말하면 ‘알았다’고 답하고 지급을 미루다가 결국 주지 않는 사례도 일부 확인되었습니다. (붙임4 참고)

2) 근무태만 및 사적 노무 요구

① 하급자에게 본인 업무 전가

☆★보훈병원 ♡△실에서는 낙상위험도 분석, 욕창위험도 분석, 재원환자실적 등 월말에 작성하는 통계실적의 작성 주체는 간호과장이며 수차례 해당 업무를 일반 간호사에게 전가하지 않도록 지시·교육한 사실이 있음에도, △☆▼실에서는 매월 말 N근무 간호사가 실적통계 자료를 작성하기 위해서 징계대상자의 EMR ID와 패스워드를 이용하여 매달 1일 자정 이후 EMR프로그램의 일별환자분류, 병동별 재원환자 현황 등의 프로그램을 조회하여 해당 보고서를 작성한 사실이 있는 것으로 확인되었습니다.(붙임 5 참고)

② 환자용 침대 휴식

또한 직원들이 간호과장이 근무시간 중 환자용 침대에서 종종 1시간 가량을 C존 벽쪽 끝 침대에서 커튼을 치고 쉬는 것을 목격한 것으로 확인되었습니다.

- (직원E) △☆▼실 구역을 분할하였을 때 C존의 벽쪽 끝 침대에 1시간 정도 휴식
- (직원G) 며칠 전에도 목격했으며, 보통 1시간 이상, 1주일 1회이상 커튼 치고 휴식
- (직원H) 보통 30분~1시간, 짧게는 10-20분, 길게는 2시간, D,E,N을 고르게 근무하고 있는데 몇 달에 한번 본거 같음
- (직원I) 해외여행 후 몸살이 나거나, 감기로 몸이 안 좋으면 1시간 정도 휴식하는 것을 D근무가 별로 없었음에도 종종 목격
- (직원J) 일주일 2-3회 정도 몸이 안좋다며 비어 있는 침대에서 1시간 정도 휴식
- (직원N) 일주일 2-3회 정도 커튼을 치고 침대에서 30분에서 1시간 정도 휴식

③ 근무시간 중 인터넷 쇼핑 및 심부름

징계대상자가 PC를 이용해 쇼핑몰에서 마음에 드는 물건이 있으면 직원들을 불러서 물건을 최저가로 사달라고 요청하면 구매해주고 사후 물건 값을 지불하는 방식으로 확인된 쇼핑 심부름이 18건, 1,140천원 상당이 확인되었고, (붙임 1 참고) 해외여행 가는 직원들에게 면세점 물품이나, 지역 특산품 등을 대행 구매시켰으며 OFF로 쉬고 있는 간호사에게 연락하여 조기품질로 구매가 어려운 면세 물품을 사달라고 지시(2019.2.8. 문자, 붙임3 참고)하기도 하였고, 인터넷 쇼핑한 옷(원피스)이 불량이라며 반품 지시(2019.5.28, 붙임3 참고)를 하는 등 업무와 무관한 사적 심부름을 요구한 사실이 있으며, 징계대상자가 사용하는 컴퓨터의 인터넷 접속기록을 분석한 결과 참고인들의 진술내용과 일치하는 업무시간¹⁾ 중 쇼핑 이력(의류,면세점 접속 등)이 확인되었습니다.

[표 2] 징계대상자 다빈도 접속주소 및 시간대별 접속기록(2019년)

다빈도 접속주소 Top 10	접속 로그	쇼핑몰 분류	시간대	접속 로그
www.lee.com	2,391	여성의류쇼핑몰	6시	142
roos***.com	2,037	수입의류쇼핑몰	7시	74
kor.***dfs.com	1,722	인터넷 면세점	8시	301
www.***mall.com	790	인터넷 쇼핑몰	9시	99
castbox.shopping.***.com	760	인터넷 쇼핑몰	10시	174
dutyfree.fly***.com	706	항공사 면세점	11시	137
static.***dfs.com	691	인터넷 면세점	12시	14,375
www.***.co.kr	687	인터넷 쇼핑몰	13시	10,864
s***.com	664	여성의류쇼핑몰	14시	424
www.sh***k.com	537	인터넷 면세점	15시	1
합계	10,985		합계	26,591

* 2019년 일평균 쇼핑관련 접속 로그 건수 : 176건

** 접속 로그 : 사용자가 웹페이지 주소가 변경되는 행위 시 기록됨(클릭 등)

1) 간호사 업무시간 : 공단 병원 간호사의 경우 임단협에 따라 공식적인 점심 휴게시간이 부여된 사항은 아니며 D: 07:00~15:00, E:14:30~22:30, N:22:00~07:30 을 근로시간으로 정하고 있음

④ 근무시간 중 안마 요구

특정 직원이 주간 근무를 할 때면 징계대상자가 지속적으로 안마를 요구하여 10~20분(최대 30분) 목, 어깨 등 안마를 실시하였으며 안마를 해주지 않거나 어렵다는 의사 표현 시 분위기가 어색해지고 무안하여 할 수 없이 손목에 무리가 가더라도 해주었고, 잠깐 할 때는 병동 스테이션에서, 길게 할 때는 징계대상자 방에서 실시하였던 것으로 확인되었습니다.

- (조금만 안바빠 보이면) “니 할것 없는데 내 여기나 좀 주물러 봐라”
- (바쁘다고 과장에게 말한 다음날) “내 어깨 주물러 주기 싫다며”
- (바빠서 근처에 과장이 온 것을 못봤을 때) “이가시나가 지금 내 어깨 주무르기 싫어서 모른 척 하는거 봐”

3) 부당 업무 처리

① 환자용 위문품 임의 부당 처리

2012년 이전으로 추정되는 시점부터 환자에게 지급될 위문품으로 견과류, 샴프 린스, 홍삼, 김, 양말, 냄비 등을 원무부 등에서 수령해오면 과장 방에 일단 가져다 놓고 의식이 있는 환자의 경우에는 환자 침대의 상두대에 선물을 놓아두고 의식이 없는 환자의 기념품은 지급하지 않고 있다가 기념품 스티커를 제거 후 청소 여사님께 드리라는 지시를 하거나, 교육이나 회식 때 뽐기를 긴급 제안하여 당첨자에게 상으로 주기도 하는 등 징계대상자가 줄 사람을 결정하였으며 일부 직원은 징계대상자가 위문품을 본인이 가져간다고 말하는 것을 듣거나 가져가는 것을 목격하였다는 진술(드라이기, 견과류)이 확인되었습니다.

② 부적정 휴가 부여

○ 병가 대신 OFF, 연차 사용

‘17.9월경 상병으로 인하여 근무수행이 곤란한 직원이 필요한 서류를 말하며

병가를 쓰려고 했는데, 징계대상자는 병가를 쓰면 윗연차 간호사가 싫어할 거라며 OFF 휴가를 쓰도록 종용하여 해당 간호사는 9일간 OFF²⁾를 사용하여 진료를 받았으며, 유사 사례로 직원이 병가를 사용하는 것이 정상적인 복무관리로 판단됨에도 OFF 처리한 사항 2건이 추가 확인되었습니다.

[표 3] 부적정 휴가 부여 사례

소속	직급	성명	발생시기	사유 및 처리	휴 가 기 간
♣△실	간호5급	A01	‘17.9.16.	급성 질병, 오프 사용	‘17.9.16 ~ ‘17.9.24
♣△실	간호5급	A02	‘17.2월	교통사고, OFF사용	‘17.2.18 ~ ‘17.2.20
♣△실	간호5급	A03	‘19.9.4.	디스크 파열, 연차 사용	‘19.9.7 ~ ‘19.9.17

○ 직원 동의없는 연차 휴가 편성

또한 19.8월 근무표를 작성하면서 직원의 사전 동의 없이 ‘19.8.24~8.25 기간에 연차 2개를 근무표에 편성하여 사용하도록 하였으며, 해당 직원은 강제 연차 사용요구가 부당하다고 생각하였으나 입사 초기 적응단계라 별다른 이의를 제기하지 못한 것으로 확인되었습니다.

③ 불공정 근무 편성

‘19년도 ☆★보훈병원 △☆▼실 근무 편성내역을 분석한 결과, 입사일이 빠른 고연차 간호사나 특정간호사의 경우 주간근무 편성이 상대적으로 편중되어 있고, 입사일이 늦은 저연차 간호사들에게는 액팅업무가 많은 S근무³⁾를 집중시켜 힘든 근로의 대부분을 낮은 연차 간호사가 수행하도록 근무를 편성한 것으로 확인되었습니다.

2) **간호사OFF** : 간호사의 OFF(휴무)일수는 교대근무로 인하여 근로자에게 당연히 부여되어야 할 유급 휴일 및 휴무일을 근무표 상에 반영하는 개념으로 근로자가 당연히 보장받아야 할 휴일인 토요일, 일요일 등 쉬지 못한 날수만큼을 근무표에 OFF일수로 반영되도록 작성함

3) **S근무** : 교대근무형태의 보편적 형태인 D(day), E(evening), N(night) 형태가 아닌 교대근무시간대에 걸친 근무형태로 ☆★보훈병원에서는 D와 E근무 시간이 겹치도록 10시~18시로 정하고 있고, 액팅 위주 업무로 업무강도가 높아 간호사들이 기피하는 근무형태임

[표 4] ☆★보훈병원 △☆▼실 근무자별 근무유형별 편성 분석('18.1~ '19.12)

(단위 : 월평균 근무일수)

성명	입사일	D근무	E근무	N근무	S근무	OFF 수	비고
A01	1986-03-03	18.00	0.00	0.00	0.00	9.92	징계대상자
A02	2001-01-02	16.13	3.79	0.00	0.00	10.00	주임
A03	2002-02-01	10.21	3.71	5.50	0.00	10.08	
A04	2003-04-01	7.88	6.13	5.63	0.00	10.04	
A05	2011-03-02	7.46	5.83	5.83	0.25	10.29	
A06	2013-03-01	7.38	6.04	5.92	0.21	10.08	
A07	2005-01-17	7.21	6.42	5.71	0.00	10.04	E근무 요청 반영
A08	2011-04-11	6.75	4.96	5.92	1.46	10.46	
A09	2017-12-26	6.00	9.00	5.00	1.00	10.00	
A10	2012-05-01	3.63	3.21	3.67	0.17	6.46	
A11	2012-10-01	3.63	2.75	2.13	0.00	4.13	19.3 복귀
A12	2017-01-01	3.08	7.13	6.25	3.29	10.04	
A13	2016-05-01	3.04	7.42	6.21	2.96	9.96	
A14	2010-09-08	1.71	6.76	9.76	0.14	11.10	N근무 요청 반영
A15	2018-04-01	1.30	5.70	6.35	5.85	10.00	
A16	2017-09-01	1.25	6.83	6.33	4.96	10.00	
A17	2019-05-01	1.00	4.13	5.63	8.38	10.00	
A18	2018-07-01	0.67	4.89	6.56	6.89	10.22	
A19	2019-12-01	0.00	2.00	3.00	6.00	10.00	

* 입사일이 빠른 고연차 그룹 및 특정간호사의 경우 주간 D근무가 최대16일 가량 편성되었으나, 그렇지 못한 그룹은 D근무가 1일~3일 수준에 그치며, S근무 편성에 집중

4) 부적절한 발언

징계대상자는 근무 중에 과장으로서 품위를 떨어뜨리고, 부서원들에게 공포심을 줄 수 있는 폭언을 하였으며, 임신과 관련하여 부적절한 발언을 하는 등 △☆▼실 근무자의 근로조건을 악화시키는 발언을 한 사실이 있는 것으로 확인되었습니다.

- (일상적 막말) “돈이 안되는 것들, 머리가 좀 멍청하더라, 아는게 없다, 돌대가리 아니가, 미친년 ” 등 다수 직원 진술
- (여행 관련) 특정 간호사의 해외여행과 관련 직원 진술
“귀싸대기를 날리고 싶다”, “다음에 만약에 그런 일이 있으면 그냥 니가 나가라” 발언
- (음식물 관련) “자기만 아는 애, 맨날 얻어먹기만 하고 사오질 않네, ○○는 뭘 사오는 꼴을 본적이 없다” 등 험담하였고, 단팔빵 사건은 과장의 주장과 달리 당시 근무자와 간호사들은 농담이 아니라 심각하였고 이를 수습하기 위해 고민함
- (임신 관련) “임신도 때를 보고 해야지, 인증이 계획되어 있으니 임신하지마라’(불임치료 중인 간호사에게), 휴직으로 인증 두번 피하면 승진대상에서 제외된다” 등의 발언 사실을 다수 직원이 일관되게 진술

5. 징계대상자의 주장

“다-1)” 하급자로부터 선물수수 관련하여 징계대상자는 선물은 직원들이 자발적으로 준 사항이며 선물을 사오라고 직접 지시를 한 사실도 없다고 주장하고 있습니다.

그러나 평소 직원들에게 선물을 사오는 것이 당연한 것으로 인식되도록 부적절한 언행을 하였고 직원들이 해외여행 복귀 후 선물하지 않으면 험담이나 괴롭힘 등으로 선물을 해야만 병동에서 무난히 생활할 수 있는 것으로 인식되도록 분위기를 조장한 것은 실질적으로 선물을 사오도록 종용한 사항이라 할 것입니다.

※ 선물수수 분위기 조장관련 직원 진술

- (직원H) 과장은 휴가를 간 기간동안 다른 직원분들이 고생을 하였기 때문에 선물을 사오는 것이 당연하다고 발언
- (직원F) 눈치를 많이 주는데 ‘놀다오면서 아무것도 안사온다’라고 당사가 없는 자리에서 말씀하셔서 저도 여행을 가게되면 선물을 챙겨야 하는구나 생각
- (직원J) 해외여행 복귀 시 과장님에게만 특별한 선물을 드려야 태움이 없는 것을 알았기 때문에 고연차 간호사들은 거의 선물
- (직원I) 선물을 자발적으로 드린 것이 아니라 해외여행 후 선물을 드리지 않으면 뒤통수, 험담을 하는게 다반사, 병동에서 살아남아 계속 근무하기 위해서는 필연적으로 선물

또한 징계대상자는 공공기관에 근무하는 직원이며, 하급직원을 관리하는 과장의 위치에 있으므로 공정한 직무수행을 저해할 수 있는 선물수수를 엄격히 지양해야함에도 불구하고 휴가, 병가 등 복귀자에게 지속적으로 선물을 수수한 행위는 원활한 직무수행이나 사회상규 상 허용되는 행위라고 보기 어려운 점, 직원들은 선물을 안주면 괴롭힐 것이 두려워서 준 것이라고 진술한 점, 선물수수 9건 중 3건의 경우는 가액한도 5만원을 초과한 점 등은 청탁금지법 제8조의 핵심 내용4)을 비취볼 때 관련법을 위반한 사항이며 관리자로서 모범을 보이지 못한 행위라 할 것입니다.

“다-2)”항 근무태만 및 사적 노무 요구 관련해서 징계대상자는 환자용 침대 휴식은 다리가 아파서 잠시 5분 정도 환자용 침대에 누워서 다리를 올렸다 내렸다 하고, 몸살기가 있어서 담요를 깔고 누웠다가 바로 나온 사실은 있으나 헛수나 시기는 기억이 나지 않으며, 실적 작성 사항은 전월 실적통계 자료를 월말 나이트 근무자에게 작성하도록 지시하고 본인은 작성된 내용만 확인 후 제출하는 것으로 인계를 받아서 그렇게 수행한 사항이라고 변명하였습니다.

또한 쇼핑과 관련해서는 업무시간 중 여유가 있을 때나 점심시간(12:30~13:30)에 쇼핑 주문을 부탁하였고 면세품은 해외 나가는 직원들이 먼저 물어봐서 부탁한 사항이며, 안마는 해당 직원이 먼저 해준다하여 어깨 부위를 1-2분 받았고, 이후에는 서로 편한 관계여서 요청을 하여 받은 사실이 있다고 주장하였습니다.

그러나 업무전가와 관련해서는 ☆★보훈병원 간호업무지침 상 과장이 입·퇴원 및 기타 일반관리와 관련된 각종 대장 비치, 기록, 제반서류를 유지 관리하도록 되어 있는 점, 해당 통계실적 자료의 작성을 위한 EMR프로그램 기능이 과장에

4) 청탁금지법 제8조 핵심내용 : 기존 뇌물죄 등과는 달리 금품등을 수수하는 과정에서 부정청탁의 존재나 대가성의 결부를 요구하지 않고, 직무관련성이 있는 공직자등에게 금품등 제공을 원칙적으로 불허한다는 것이고, 이러한 규정의 취지는 공직자등 직무수행의 공정성과 청렴성을 실질적으로 보장하고, 공직자등 직무수행의 신뢰를 확보하기 위해서임 (출처 : 춘천지방법원 2016. 12. 6. 자 2016파 20 결정)

게만 권한이 부여되어 있는 점 등을 보았을 때 월초 전월의 통계실적 작성업무는 과장이 해야 하는 업무로 판단되며, 이를 작성하기 위해서 월말 N근무자로 근무가 편성된 직원이면 과장을 대신하여 고정적으로 통계작성 업무를 수행한 것은 사실로 판단됩니다.

근무시간 중 환자용 침대 휴식과 관련해서는 병동 직원들이 환자용 침대에서 휴식한 사실에 대해서는 일관되게 목격하였다고 진술하고, 징계대상자도 이를 일부 인정하여 행위 자체는 사실로 판단되며, 휴식시간과 횟수에 대하여 징계대상자는 침대 휴식시간을 2-3분, 5분으로 진술하고 횟수나 시기는 기억이 나지 않는다고 답변하였으나 직원들 다수의 의견은 종종 1시간 전후로 C존 벽쪽 끝의 침대에서 커튼을 치고 휴식을 취한 것으로 그 횟수와 시간, 양태를 구체적이고 일관되게 진술하여 사실인 것으로 판단됩니다.

근무시간 중 인터넷 쇼핑 및 사적 노무 요구와 관련해서는 과장이 인터넷으로 마음에 드는 물품을 고르고 하급 직원에게 주문을 요구하면 요구받은 직원이 구매 후 관련 대금을 받는 방식의 심부름 사례만 18건이 있는 점, 과장의 근무시간 중 인터넷 쇼핑사이트 방문 기록이 지속적으로 다수 있으며 일평균 176건 쇼핑접속이력이 발견되는 점으로 보아 평소 근무 시간 중 인터넷 쇼핑을 즐겨하며 업무에 집중하지 못한 것으로 보이며, 일부 직원에게는 일과 후나 OFF중에도 업무와 무관한 물품 구매와 관련된 심부름을 지시한 행태나, 쇼핑과 관련된 반품업무를 지시한 사실로 보아, 업무시간 여부와 상관없이 사적인 일을 소속 직원들에게 자유롭게 요구하였다고 보는 것이 타당하다 할 것입니다.

한편 **근무시간 중 안마요구**와 관련해서는 특정 직원에게 안마를 받은 사항은 처음에 자발적이었고, 편한 관계여서 요구하였다고 주장하나 그 횟수와 기간이 빈번하게 지속되었던 점(해당 간호사 D근무면 여지없이 요구), 당사자는 거부하기 어려워 할 수없이 했다고 진술한 점을 볼 때 해당 직원이 비자발적으로 업무범위가 아닌 일을 수행하였으며, 다른 직원들에게는 근무지에서 근무와 무관한 부당지시를 별다른 저항 없이 수행해야만 하는 직원을 수시로 목격하게 하면서 건전한 직장분위기를 저해하였습니다.

“다-3)” 부당 업무 처리 관련해서 징계대상자는 환자 위문품은 위문품 수령대상자가 갑자기 돌아가시거나 하면 반납절차가 복잡하여 미반납 하였고, 미지급된 물품은 고생했던 직원이나, 청소 여사님, 공익 등에게 주었지 개인적으로 가져간 사실은 없으며, 올해 초 견과류 미지급 민원⁵⁾은 침상 쪽에 남아있던 견과류를 환자에게 지급하여 처리하였다고 답변하였습니다. 또한 휴가 사용과 관련하여 본인 동의 없이 연차를 넣어 근무표를 작성한 사례는 없으며, 병가는 진단서만 가져오면 갈 수 있고 병가대신 오프를 사용하라고 종용한 사실도 없으며 근무표 작성이 잘 안된다고 화를 내거나 부적절한 언행을 한 사실이 없고 객관적이고 공평하며 업무가 잘 돌아가게 편성하였기 때문에 떳떳하다고 주장하였습니다.

그러나 위문품은 환자에게 지급되어야 할 물품으로 과장이 자의적 판단으로 임의 처리할 권한이 없음에도 불구하고 환자가 아닌 대상자에게 지급하는 등 업무 권한을 넘어서 부당하게 처리하였고, 직원 대상 반부패·청렴 교육을 실시(‘19.10.23)하는 등 청렴한 부서운영이 되도록 노력해야 할 과장이 오히려 위문품으로 지급된 물품을 사적 용도로 처리한 사실은 청렴한 공직자 모습이 결여된 행동이라 할 것입니다.

또한 병가에 대하여 징계대상자는 진단서만 있으면 휴가를 줄 수 있다고 진술 하였으나, 공단 「복무규정」에서 병가는 5일 이상 시에 첨부하도록 정하고 있으며 병가의 특성상 근로자의 출원에 의하여 부여하고 사후에 이에 대한 증빙의 일환으로 진단서 등을 받을 수 있는 것인데, ‘17.9월 직원N 간호사의 경우 병가를 사용 해야 할 직원에게 윗연차들이 싫어할 거라며 OFF를 사용하도록 말하여 근로자가 병가사용 권리를 보장받지 못한 채 처리된 사항으로 판단되며, 해당 월의 정상 OFF 개수가 9일인데 추가로 7일을 더하여 비정상적으로 16일 OFF를 부여한 사항⁶⁾은 결과적으로 근로자에게 7일에 해당하는 정상 휴일을 부여하지 못하는 결과를

5) 견과류 민원 : ??병동 입원중인 정○환(‘19.12.26 당시 △☆▼실 입원) 환자의 보호자(자녀)가 당시 지급된 견과류 위문품을 못 받았다고 원무과에 연락이 오자 원무과에서는 △☆▼실로 보냈다고 답변하고 △☆▼실에서는 위문품 지급 대상자였던 환자에게 미지급하고 있다가 뒤늦게 견과류를 구해서 민원인에게 전달

6) OFF 부여 상황 : 사례의 간호사는 발생하지 않은 OFF일수를 당겨서 사용한 경우가 되었기 때문에 근무 복귀 이후에는 소진된 7일의 OFF일 수만큼 쉬지 못하고 일해야 하는 상황이 됨

초래하는 등 근로자의 휴가사용 권한이 부당하게 제한받은 사실이 있다고 볼 수 있습니다.

한편 연차 편성과 관련해서는 직원의 동의 없이 연차를 준 사실이 최근에는 없다고 징계대상자가 주장하였으나, 해당 직원이 구체적인 경위와 시기를 정확하게 기억하고 있고, 당시 시점 근무표에도 해당내용이 확인되어 사실로 판단됩니다. (직원M 간호사 : '19.8.24 ~8.25 , 연차 2일 기록, 해당월 OFF 11일)

근무편성과 관련하여 징계대상자는 공정하게 근무표를 편성하였다고 주장하나 앞서 '19년도 △☆▼실 근무 편성내역 분석 결과에서 보듯이 고연차·특정 간호사의 주간근무 편성 편중, 저연차 간호사에게 S근무 근무 편성 편중 사실이 확인되어 공정한 근무를 편성해왔다고 주장하는 징계대상자의 변명은 설득력이 없습니다.

“다4)” 부적절한 발언 관련해서 징계대상자는 상습적으로 직원들에게 욕하는 사항이 있는지 기억나는 사항이 없고 단팔빵 사건⁷⁾은 농담으로 한 얘기이며 본인의 어투가 좀 강하긴 하지만 욕설까지는 하진 않았고, 특정 간호사에게 해외여행과 관련하여 언성을 높였던 사실은 있다고 답변하였으며, 임신과 관련해서는 한 병동에서 두 사람이 임신하면 한명을 타병동으로 이동해야하는 사항을 말한 사실이 있다고 변명하였습니다.

그러나 참고인들이 일관되게 과장의 막말 사용에 대하여 진술하고 있는 점, 여행관련 직원에게 한 발언은 녹취내용으로 진술과 일치되게 확인된 점, 조사과정에서도 중간에 징계대상자가 무의식적으로 신규간호사를 빗대어 “돈도 안되는데”라고 표현한 점 등을 볼 때 과장의 하급 직원에 대한 막말은 의식 속에 내재된 습관적인 것으로 보여지며 이는 하급 직원의 인권 존중의식이 부족한 것으로 판단됩니다.

또한 부서 직원들의 근무표를 편성하고 해당 병동의 업무를 총괄하는 과장이

7) 단팔빵 사건 : 2019.7.25. 근무 간호사중 1명이 간식으로 가져온 단팔빵을 과장이 이브닝 근무번에게 ‘먹지말라’고 인계를 지시하였는데, 당일 근무조가 인계누락으로 다음번 근무자가 빵을 먹어버리자 다음날 과장은 ‘내 단팔빵 먹은 사람 가만 안둔다, 죽여버릴 거다’ 발언하며 화를 냈고 이를 무마하고자 관련된 간호사들은 그 다음 근무일에 빵, 과일 등을 가져옴, 이후에도 과장은 한달 내내 빵을 먹은 직원에게 왜 먹었냐고 비꼬듯이 집요하게 물어봐서 당사자는 모멸감과 스트레스를 느꼈다고 진술

‘내가 휴가를 간 기간 동안 다른 직원 분들이 고생을 하였기 때문에 선물을 사오는 것이 당연하다’는 취지의 발언을 하는 것은 부서원들에게 선물을 사오는 것이 당연한 것으로 인식되도록 하였으며, 특히 청렴한 부서 운영을 위해 힘써야 할 병동 관리자로서 휴가 등에서 복귀한 직원들이 신속하게 업무에 집중할 수 있는 분위기를 만들고, 깨끗한 공직풍토 조성을 위해 노력해야 할 중간관리자의 언행으로는 부적절한 처신이라 할 것입니다.

따라서, 위 사람은 우리 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무), 제9조의2(청렴의무), 제9조의3(친절·공정의무) 및 공단 「임직원행동강령」 제14조(재산의 사적사용·수익 금지), 제14조의2(사적 노무 요구 금지), 제4조(준수의 의무와 책임)를 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호, 제2호, 제4호, 제6호에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “징계” 처분을 요구하되 징계대상자의 퇴사로 “조치 생략” 합니다.

이 하 여 백

2020. 04. .

감 사 ★ ☆ ★